



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGENDALIAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian, penataan, dan pengawasan terhadap pendirian toko swalayan sehingga keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu adanya sebuah regulasi yang mengaturnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian, Penataan dan Pengawasan Toko Swalayan di Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbisnis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.

4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
5. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Toko Swalayan berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
8. Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
10. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.
12. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

13. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperutukkan bagi kelompok, perorangan, Perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
14. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar di daerah tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha kecil dan koperasi yang ada.
15. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga - eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
16. Kemitraan adalah Kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Waralaba adalah perjanjian dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan mengendalikan keberadaan Toko Swalayan dan sebagai upaya dalam rangka memberdayakan Pasar Rakyat, pelaku usaha kecil dan koperasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat;

- b. memberdayakan pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, Tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Sumenep agar tidak menimbulkan dampak negatif dan mematikan Pasar Rakyat, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha pemasaran antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- f. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dalam melakukan kegiatan usahanya;
- g. mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dalam hal pelestarian dan kebersihan lingkungan di sekitar usahanya;
- h. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat hubungan kerja kemitraan antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan Sehat.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan;
- b. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Administrasi;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PENATAAN DAN PENGENDALIAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 6

Lokasi Pendirian Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 7

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan :

- a. jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan pasar rakyat minimal 500 (lima ratus) meter; dan
- b. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pembangunan Toko Swalayan dengan ketentuan :

- a. menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan ketentuan :
 1. Luas lahan kurang dari 1 hektar;
 2. Luas bangunan terbangun kurang dari 5.000 m²;
 3. Pengambilan air tanah kurang dari 1 liter/detik.
- b. menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL) dengan ketentuan:
 1. Luas lahan lebih besar dari sama dengan 1 hektar;
 2. Luas bangunan terbangun lebih besar sama dengan 5.000 m²;
 3. Pengambilan air tanah lebih dari sama dengan 1 liter/detik.
- c. menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan ketentuan :
 1. Luas lahan sama dengan lebih dari 5 hektar dan/atau;
 2. Luas bangunan terbangun sama dengan lebih 1 hektar;
 3. Pengambilan air tanah dengan debit sama dengan lebih dari 50 liter/detik.

- d. Lebih dari 5.000 m² harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pada saat proses konstruksi pembangunan Toko Swalayan harus mampu meminimalisir gangguan, kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktifitas di lingkungan sekitar.
- (2) Apabila kegiatan pembangunan Toko Swalayan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fasilitas umum, maka pemilik Toko Swalayan bertanggungjawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (3) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk Toko Swalayan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi, terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- b. *Departemen store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapan, dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, Toko Swalayan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

Penyelenggaraan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;

- b. menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan bersih, sehat, aman, dan tertib;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;
- e. menyediakan lahan usaha bagi Pedagang Kaki Lima di luar area Gedung Toko Swalayan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas area parkir, untuk menjual makanan dan/atau minuman tradisional Sumenep;
- f. menyediakan *space* minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai Toko Swalayan, untuk usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta pelaku usaha lokal lainnya secara gratis, dengan menjalin kemitraan;
- g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan;
- h. diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang ada.

Pasal 13

- (1) Jam Kerja Toko Swalayan Minimarket dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - c. jam kerja Toko Swalayan dapat melampaui waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jam Kerja Hypermarket/Supermarket/Mall adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam Gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan;

- d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
- f. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. meningkatkan usaha menjadi bentuk mall, super mall, plaza atau hypermarket sebelum mendapat izin.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 15

Setiap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan dilakukan oleh :
 - a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan KB;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;
 - j. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi Toko Swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku.

- (2) Bagi Toko Swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan perubahan izin.
- (3) Bagi Toko Swalayan yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak disahkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

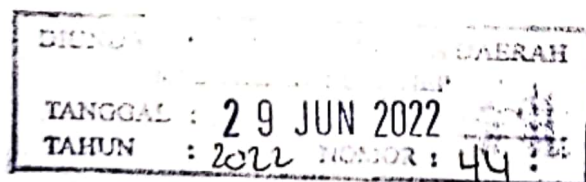
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 438) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 JUN 2022

